

RECURSO CÍVEL Nº 5006844-60.2024.4.02.5103/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAULO VICENTE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS COBRADAS EM FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS PELA INTERNET, MEDIANTE INFORME DOS DADOS NELES REGISTRADOS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CULPA DA VÍTIMA ASSOCIADA A FATO DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça, ora deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5006844-60.2024.4.02.5103

510015429375 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5006844-60.2024.4.02.5103/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAULO VICENTE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULO VICENTE, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), na qual pleiteia a declaração de inexistência de débito, referente a compras não reconhecidas com seus cartões de crédito de numeração final 3693 e 6097 (evento 1, anexo4); retirada do seu nome de cadastros restritivos ao crédito; além de reparação por danos morais.

Em contestação (evento 5), a CEF se manifestou no sentido de que não foram constatados indícios de fraude, eis que as compras impugnadas foram efetuadas pela internet, *“mediante uso do número de cartão, número de segurança e informações pessoais do cliente”*.

Na sentença (evento 13), após ter sido apontado que *“resta caracterizada a hipótese de fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que exclui o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta que possa ser imputada ao réu”*, o pedido foi julgado improcedente.

Em recurso (evento 18), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

No caso concreto, a parte autora sustenta que teria sido vítima de clonagem de seus cartões de crédito de numeração final 3693 e 6097 (evento 1, anexo8), após ter sido surpreendida com a cobrança de compras não reconhecidas (evento 1, anexo 4), realizadas até

mesmo em localidades distantes de onde reside (Campos dos Goytacazes/RJ - evento 1, anexo7).

Em que pese tal suspeita, não há nos autos qualquer evidência de ocorrência da suposta fraude, na medida em que a CEF demonstra que as referidas compras foram efetuadas pela internet (evento 5, defesaprevia1, fls. 02/03), mediante informe dos dados registrados nos referidos cartões de crédito (nome do titular; numeração; validade e código de segurança).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer espécie de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Logo, a hipótese é de culpa da vítima associada a fato de terceiro, na modalidade negligência da guarda de seus cartões magnéticos, o que elide a CEF de toda e qualquer responsabilidade pelo ocorrido, nos termos do art. 14, §3º, II, da Lei 8.078/90 (C.D.C).

Nesta mesma orientação, *in verbis*:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CARTÃO PERTENCENTE AO AUTOR - DEVER DE GUARDA - INOBSERVÂNCIA - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE SENHA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - Cabe ao consumidor agir com zelo e cuidado no uso de seu cartão de crédito e respectiva senha, não podendo a parte ré responder por compras realizadas por terceiros, que tiveram acesso a senha por descuido do próprio autor. (Apelação Cível 1.0000.24.002145-1/001, Relator(a): Desembargador Marco Aurelio Ferenzini, Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível do TJ/MG, Data do Julgamento: 29/02/2024)

Por fim, cabe apenas destacar que o próprio autor admitiu que já havia passado por situação semelhante com seu cartão de débito "*poucos meses atrás*" (evento 1, inic1, fl. 02), o que só reforça a tese de que pessoa próxima se utilizou de seus cartões de crédito para realização de compras *online* (ora impugnadas), ainda que sem o seu consentimento.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça, ora deferida.